

1501147-50.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501147-50.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501147-50.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2136889/2021 - Delegacia de Polícia de Suzano, 18020945 - Delegacia de Polícia de Suzano, 1930/21/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2136889 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2136889 - DEL.POL.SUZANO, 1930/21/309 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago dos Santos Barbosa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Thiago dos Santos Barbosa, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 11h33, na Estrada Fazenda Viaduto nº 4760, Recanto do Vovô, nesta cidade e comarca de Suzano/SP, o Réu, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de Daniel dos Santos Souza e Davi Pinheiro Lima, subtraíram, para si, um caminhão VW/ 16200, placas BT0-5202, carregado com aproximadamente 3.500kg de lingotes de alumínio; cerca de 560kg de peças hospitalares de alumínio

fabricadas no local; diversas ferramentas; 02 compressores; 01 rádio de outro caminhão que estava na empresa; 01 maleta de ferramentas e 01 máquina policorte, pertencentes a empresa Alumiligas Metais EIRELI.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 57/59.

A denúncia foi recebida às fls. 119/122, em 07 de junho de 2021.

Regularmente citado (fl. 139), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 123/126.

Laudo de exame pericial de objeto às fls. 148/160.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, o representante do estabelecimento comercial vítima e as testemunhas Sandro Pereira Sales e Rodrigo Mendes de Andrade, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 210/220 e 224/232, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, pelo boletim de ocorrência de fls. 14/19, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 21/22, pelos autos de exibição/apreensão de fls. 23/25, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 20, laudo pericial de exame de objeto de fls. 148/160, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência de instrução, a vítima Daniel dos Santos Souza relatou que, no dia dos fatos, estava trabalhando junto com Davi quando, por volta de 8h, foram abordados por assaltantes, que amarraram as suas mãos. Perguntaram sobre a câmera do portão, para saber se era online. Davi afirmou que era online e recebeu um tapa na cabeça. Os assaltantes conduziram as vítimas até um veículo Fiat Uno e, depois, circularam com elas até chegarem a um matagal, onde ficaram por um tempo. Durante esse período, realizaram a subtração dos bens da empresa onde trabalhavam. Os assaltantes esperaram um pouco para ver se ia chegar alguém na firma. Um indivíduo ficou com os ofendidos no mato e outros voltaram para a fábrica para realizar as subtrações. Por volta de 1h, retornaram as vítimas até a fábrica. Deixaram-nas na cozinha do local. Depois de um tempo, conseguiram se soltar. Ligaram para a polícia em sequência. Em delegacia, foi levado para reconhecimento o indivíduo que foi preso. Não tinha condições de saber exatamente quem era o assaltante porque usaram máscara e capuz. Porém, quando ele falou, em sede policial, reconheceu a voz pela rouquidão. Foi o indivíduo que bateu na cara de Davi. Ele era a pessoa que mais falava e ameaçava, então, acabou ficando marcada a sua voz. A pessoa também tinha o mesmo físico da pessoa que os ameaçava. Ele era um pouco gordinho (barriga grande) e alto. Ouviu a voz em uma conversa aleatória. A porta estava aberta e ouviu quando o delegado estava falando com ele. Notificou o policial que tinha reconhecido. Dentro do carro do acusado havia pertences do declarante, em especial, seu perfume, além de bens de propriedade da empresa vítima, que era um compressor e lingote de alumínio. Foram três indivíduos que entraram na firma. Viu arma de fogo, pois o acusado mostrou a arma e abriu o tambor para mostrar as munições, dizendo que a ação "não era brincadeira".

No mesmo sentido, a vítima Davi Pinheiro Lima narrou que estava trabalhando, sendo seu turno das 18h às 6h. Quando foi por volta de 20h, foram abordados por assaltantes, que renderam o declarante e outros trabalhadores. Foram levados para o pátio e perguntaram sobre as câmeras. Informaram que já sabiam tudo, sobre materiais que iam subtrair. As vítimas foram colocadas em um carro e levadas para um matagal. Enquanto ficaram nesse local, outros indivíduos realizavam a subtração. Depois, foram reconduzidos à fábrica e conseguiram se libertar e chamar a polícia. Foram abordados por três pessoas e essas falavam que aguardavam mais uma para chegar. Não efetuou reconhecimento facial na delegacia, mas tão somente a voz. Os assaltantes estavam de máscara. A voz reconhecida era agressiva e rouca. O Réu atuou retirando as vítimas do local de trabalho e conduzindo o veículo até o mato. Essa pessoa era forte no sentido de gordinha, morena e não muito alta (entre 1,70 e 1,80). A pele tinha traços rústicos. Ficaram amarrados de costas para os assaltantes. Eles chegaram a tirar a máscara em um momento no meio do mato, mas

estava bem escuro. A arma foi mostrada logo na abordagem inicial. Na mata, mostraram de novo, demonstrando que estava carregada. Ficaram na mata de umas 20h30 às 1h/1h30, aproximadamente. No veículo em que o Réu foi encontrado, havia um compressor e um lingote da empresa.

O representante da vítima Luiz Fernando Stark relatou que foi acordado pela polícia militar, por volta das 6h em sua casa, para comunicação de roubo à sua empresa. Os assaltantes levaram materiais de alumínio. Viu a ação por meio de filmagens. Entraram três pessoas no estabelecimento para realizar o assalto. Por volta de 9h, efetuou o reconhecimento do material da empresa. Reconheceu os materiais e as peças que eram bem características do seu estabelecimento. Pelo que ficou sabendo, abordaram o Réu, que empreendeu em fuga. Encontraram tais objetos no interior do carro que ele conduzia.

As vítimas e o representante do estabelecimento comercial, pessoas idôneas, apresentaram depoimentos seguros e coesos, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitaram-se os ofendidos a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu, em conjunto com outros dois indivíduos, praticou o delito de roubo em questão – mediante a entrada no estabelecimento comercial e rendição das vítimas, com emprego de arma de fogo para executar a grave ameaça, levando-as, em sequência, para um matagal, onde permaneceram por algumas horas –, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime à pessoa sabidamente inocente. Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensório não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Ademais, as vítimas sequer conheciam o acusado previamente, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viessem a imputar crime falsamente. Outrossim, corroborando com as declarações da vítima, a testemunha Sandro Pereira Sales, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento pela via pública com seu companheiro de equipe quando, ao se aproximarem de um veículo Celta que estava em baixa velocidade, resolveram efetuar sinal de parada. Assim que o sinal foi dado, os suspeitos empreenderam em fuga. O rapaz que estava dirigindo saiu correndo e não foi detido, mas conseguiram prender o passageiro. Abriram o porta-malas do veículo, onde havia alguns materiais e um lingote de alumínio. Depois de conduzi-lo para delegacia, a vítima apareceu e reconheceu os objetos. No mesmo sentido, a testemunha Rodrigo Mendes de Andrade, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em serviço com seu companheiro de equipe, em fiscalização de trânsito. Fizeram sinal de parada e o automóvel do Réu empreendeu em fuga. Era uma rua de mão dupla, indicaram para encostarem e não atenderam a ordem. Depois de um tempo de perseguição, conseguiram forçar a parada. O motorista

saiu correndo e fugiu. Os agentes públicos conseguiram deter o passageiro. No porta-malas do carro, havia alguns materiais, ferramentas e um lingote. O acusado disse que era sucata e pretendia vender. Com a notícia do roubo de materiais semelhantes, conduziram o indivíduo à delegacia, onde ele confirmou que participou do roubo, mas que ficou somente dentro do carro. A detenção foi durante o dia, por volta de 11h da manhã.

Por outro lado, o acusado, ouvido em audiência, negou a prática delitiva. Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que já teve comércio de sucata. Um vizinho ofereceu alumínio avaliados em cerca de R\$ 1.500,00. O declarante disse que precisava ver os materiais. Marcou 7h30 da manhã com o vizinho, em um local próximo a uma quadra de futebol. Mostrou os bens e realmente pareciam de alumínio. Concordeu em conduzir o material até o local onde haveria mais. Deixou que ele dirigisse, para ele testar o carro. Aproximadamente a um ou dois quilômetros depois, foram abordados pela polícia militar. O vizinho ficou um pouco nervoso e empreendeu em fuga. O alumínio estava avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e o carro valia cerca de R\$ 9.000,00 (nove mil reais). As ferramentas que estavam no porta-malas eram do próprio declarante, para conserto do próprio veículo. Não tentou fugir em nenhum momento. Nunca viu as vítimas antes. Em que pese a versão apresentada pelo Réu, essa se encontra dissociada do restante do conjunto probatório e da realidade fática, não sendo crível que estivesse na posse da res furtiva tão somente em razão de negociação de contrato de troca que exerceria com um vizinho, cujo nome sequer foi revelado. Segundo o acusado, antes mesmo de firmarem o referido contrato, o suposto vizinho teria colocado no interior de seu carro os materiais de alumínio provenientes de roubo, além de ter assumido a direção para fazer um test drive, dirigindo por mais de um quilômetro de distância. Outrossim, as declarações do acusado, em juízo, apresentam contradições relevantes com seus relatos em delegacia, onde confirmou, parcialmente, a participação na prática delitiva (fl. 12).

Com efeito, em sede policial, o Réu confessou formalmente que foi convidado por alguns comparsas para participar de roubo a empresa de alumínio, sendo a sua função carregar mercadorias. Quando chegou à empresa já não havia ninguém, sequer os funcionários estavam rendidos. Desta forma, carregou diversos lingotes de alumínio, compressor e outros objetos do interior da empresa para um caminhão de propriedade do estabelecimento vítima. Em seguida, todos se evadiram para destino desconhecido do declarante. Não chegou a ver ninguém armado, porém sabia que seria praticado roubo no local. Na data em que detido, estava transitando no GM/CELTA, placas CVJ-9A34, estando em seu interior 01 compressor; 01 rádio automotivo, 01 lingote de alumínio e outras peças que foram subtraídas da empresa quando foi abordado por policiais militares. Tais peças eram de propriedade Elivelton, pessoa que também participou no roubo na noite anterior. O declarante iria receber R\$ 400,00 para ajudar transportar a carga. Não sabe o nome completo ou endereço de Elivelton e não sabe dizer para onde foi levado o caminhão com o restante da carga subtraída. Deste modo, indubitável que o Réu foi um dos autores do delito de roubo em questão, subtraindo para si os bens de propriedade da vítima, em conjunto com, ao menos, outras duas pessoas, mediante grave ameaça consubstanciada na utilização de arma de fogo, não havendo que se falar em fragilidade probatória no presente caso.

No que se refere às causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas e testemunhas torna indubitável a comunhão de desígnios entre o Réu e demais comparsas, uma vez que aquelas foram uníssonas em apontar que o crime foi praticado por três pessoas em conjunto (fato este, inclusive, admitido pelo Réu em delegacia) e que foram levadas como reféns para um matagal, onde ficaram entre 20h e 1h, período este que reputo suficiente para a caracterização da referida causa de aumento, mormente quando estendido pelo tempo necessário à subtração da res furtiva.

No que se tange à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, essa também restou devidamente configurada, uma vez que ambas as vítimas narraram, em juízo, que foi utilizada arma de fogo pelos assaltantes para a sua rendição, bem como para a sua manutenção com a liberdade restrita, sendo certo que aqueles fizeram questão

de comprovar para as vítimas que ela estava devidamente municiada e não era de brinquedo.

Assim, a não localização da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que essa restou demonstrada por outros elementos probatórios – em especial, o relato inequívoco das vítimas –, sendo prescindível, portanto, a realização de apreensão e perícia na arma de fogo. Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (STJ; HC nº 534.076/SP (2019/0279182-8); Min. Rel. Sebastião Reis Junior; 6ª Turma; data de julgamento 18 de fevereiro de 2020).

ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. (STF; HC nº 163.566; 1ª Turma; Min. Relator Marco Aurélio; data de julgamento 26 de novembro de 2019).

Deste modo, comprovadas a autoria e a materialidade do crime em questão e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes apresentados pelo Réu – porquanto reincidente em mais de um delito, o que permite a utilização das demais condenações transitadas em julgado para avaliar os antecedentes (fls. 57/59) – processo nº 0004081-03.2012.8.26.0606).

Ainda em primeira fase, a pena-base também deverá ser elevada em razão de o roubo ter sido praticado mediante concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias do crime que, apesar de previstas como causas de aumento no art. 157, § 2º, incisos II e V, CP, serão utilizadas para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: utilização de arma de fogo), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Assim, presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 3/8, fixando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 57/59 – processo nº 0010231-97.2012.8.26.0606), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, incide também a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), em razão de o Réu, em delegacia, ter admitido participação no roubo –sendo a sua confissão utilizada por esta magistrada na fundamentação da sentença, em cotejo às declarações do acusado em juízo (inteligência da Súmula nº 545, STJ).

Assim, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, realizo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a reprimenda penal em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art.

157, CP, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Assim, elevo a pena do delito em 2/3, fixando-a em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. .

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, com fundamento no quantum de pena aplicado ao Réu e na avaliação negativa acerca das circunstâncias judiciais.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Thiago dos Santos Barbosa como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da vítima e utilização de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelo Réu neste ponto.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de Réu reincidente e o crime em questão foi praticado mediante grave ameaça, utilização de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo, portanto, concretamente grave.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA